Anagrama «LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA», propiedad de Unión Internacional de Escritores.

Será perseguida de acuerdo con la legislación vigente la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, existente o de próxima invención, incluido el tratamiento informático, transformación, plagio, distribución, fotocopia o comunicación de cualquier forma, ya sea por métodos electrónicos, mecánicos o por registro, sin el permiso previo y por escrito de los editores y titulares del ©. No está permitida cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.

© CEA. Ediciones Valbuena, S.A. **www.adams.es**
ISBN: 978-84-1077-347-9
Editado en abril de 2025

Tema 1

El personal al servicio de las Administraciones Públicas: concepto y clases. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa de aplicación. Las competencias en materia de personal. El Registro Central de Personal.

Referencias Legislativas

- *Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.*
- *Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.*
- *Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.*
- *Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, por el que se aprueban el Reglamento del Registro Central de Personal y las Normas de Coordinación con los de las restantes Administraciones Públicas.*
- *Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.*

Guion-resumen

1. El personal al servicio de las Administraciones Públicas: concepto y clases de empleados públicos

1.1. Funcionarios de carrera

1.2. Funcionarios interinos

1.3. Personal eventual

1.4. Personal laboral

1.5. Otro personal al servicio de las Administraciones Públicas: el personal directivo

2. Régimen jurídico: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa vigente

2.1. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: objeto y ámbito de aplicación

2.2. Objeto

2.3. Ámbito de aplicación

2.4. Entrada en vigor

2.5. Desarrollo: leyes de Función Pública

2.6. Normativa vigente en materia de Función Pública en la Administración del Estado

3. Competencias en materia de personal

3.1. El Gobierno

3.2. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

3.3. La Comisión Superior de Personal

3.4. Los Delegados del Gobierno

3.5. Otros órganos con competencias en materia de personal

4. El Registro Central de Personal

4.1. Los Registros de Personal de las diferentes Administraciones Públicas

4.2. El Registro Central de Personal

Ideas clave

1. El personal al servicio de las Administraciones Públicas: concepto y clases de empleados públicos

Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Los empleados públicos se clasifican en:

— Funcionarios públicos, a su vez clasificados en funcionarios de carrera o interinos.

— Personal laboral, a su vez clasificados en fijo, por tiempo indefinido o temporal.

— Personal eventual.

1.1. Funcionarios de carrera

Como se ha indicado, los funcionarios públicos se clasifican en funcionarios de carrera y funcionarios interinos.

1.1.1. Concepto

Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. De esta definición podemos extraer las notas que caracterizan al funcionario de carrera:

— Permanencia: excluyendo a toda persona que ocasionalmente preste sus servicios a la Administración.

— Profesionalidad.

— Retribución: con cargo a los Presupuestos de las diferentes Administraciones Públicas.

— Sometimiento al Derecho Administrativo: el funcionario ejercitará sus derechos por la vía contencioso-administrativa, y no por la vía laboral o social.

1.1.2. Reserva de funciones

En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos (por lo tanto, incluyendo tanto a los funcionarios de carrera como a los interinos), en los términos que se establezca en la ley de desarrollo de cada Administración Pública (con lo que corresponde a cada Administración concretar en qué casos se entiende que existe esa participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales).

1.1.3. Clasificación en función de la titulación exigida

Conforme al art. 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, TREBEP), los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

— **Grupo A.** Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2.

  Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será este el que se tenga en cuenta.

  La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.

— **Grupo B.** Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.

— **Grupo C.** Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso:

  • C1: título de bachiller o técnico.

  • C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria.

Además de los grupos y subgrupos señalados en el art. 76 del TREBEP, conforme a su Disposición Adicional sexta, las Administraciones Públicas podrán establecer otras agrupaciones diferentes de las enunciadas anteriormente, para cuyo acceso no se exija estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo, lo que se concreta en las llamadas agrupaciones profesionales.

No obstante lo anterior, conforme a la Disposición Transitoria tercera del TREBEP, hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el art. 76, para el acceso a la función pública seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor del Estatuto.

Además, transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del TREBEP se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el art. 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:

— Antiguo Grupo A (Licenciatura o equivalente): Subgrupo A1.

— Antiguo Grupo B (Diplomatura o equivalente): Subgrupo A2.

— Antiguo Grupo C (Bachiller o equivalente): Subgrupo C1.

— Antiguo Grupo D (Graduado o equivalente): Subgrupo C2.

— Antiguo Grupo E (Certificado escolaridad o equivalente): Agrupaciones Profesionales (agrupaciones para cuyo acceso no se exija estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo).

Por último, la señalada Disposición Adicional Sexta indica que los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de acuerdo con lo establecido en el art. 18 del TREBEP.

Como señala el TS en su sentencia de 20 de diciembre de 2022, debe interpretarse dicha previsión en el sentido de que, en tanto no se generalice el nuevo Grupo B, será posible la promoción del vigente Subgrupo C1 al actual Subgrupo A2 (y no así al Subgrupo A1).

1.1.4. Clasificación en relación con las funciones desarrolladas: Cuerpos Generales y Cuerpos Especiales

A) Cuerpos Generales

A los funcionarios de los Cuerpos Generales les corresponden funciones propias de la actividad administrativa (fundamentalmente de carácter burocrático), teniendo en cuenta que pueden ser de carácter departamental (adscritos a un determinado Ministerio) o de carácter interdepartamental (adscritos a la Secretaría de Estado de función pública).

En la Administración del Estado, conforme a los arts. 23 y 24 del Decreto 315/1964 por el que se aprueba la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, son Cuerpos Generales de carácter interdepartamental los siguientes:

— **Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado**. Realizan las funciones de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior. Pertenecen al Subgrupo A1.

— **Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado**. Colaboran inmediatamente con los anteriores y se incluyen en el Subgrupo A2.

— **Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado**. Desempeñarán las tareas administrativas de trámite o colaboración no asignadas a los Cuerpos anteriores. Se integran en el Subgrupo C1.

— **Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado**. Se dedicarán a los trabajos de taquigrafía, mecanografía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas y otros similares. Se integran en el Subgrupo C2.

— **Cuerpo General Subalterno de la Administración del Estado**. Se ocupan de tareas de vigilancia, custodia, porteo o análogas. Se integran en Agrupaciones Profesionales.

B) Cuerpos Especiales

A los funcionarios de los Cuerpos Especiales les corresponde el desempeño de actividades que constituyen el objeto de una peculiar carrera, profesión, arte u oficio.

Al igual que en el caso de los Cuerpos Generales, también los Cuerpos Especiales pueden clasificarse en departamentales (adscritos a un determinado Ministerio) o interddepartamentales.

1.1.5. Creación de Cuerpos y Escalas

La creación, refundición, modificación o supresión de Cuerpos o Escalas de la Administración del Estado deberá realizarse a través de una Ley aprobada por las Cortes Generales.

La Ley de creación habrá de contener al menos:

— Denominación del Cuerpo.

— Grupo en que se clasifica, titulación exigible y sistema de selección aplicable.

— Funciones (no pueden coincidir con las de un órgano administrativo).

Se autoriza al Gobierno para modificar la denominación de los Cuerpos o Escalas que contengan el nombre de algún Ministerio, Organismo o título académico, cuando se haya producido la de estos, a propuesta del Departamento a que estuvieren adscritos y siempre que ello no implique creación, modificación, refundición o supresión de los mismos.

No se podrán crear nuevos Cuerpos o Escalas, cuando su titulación y funciones sean idénticas a las de otros que ya existan.

1.1.6. Dependencia

Según se desprende de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, todo el personal al servicio de la Administración del Estado, sus Cuerpos, Escalas, Categorías y Clases tiene dependencia orgánica del Ministerio con competencias en materia de función pública, sin perjuicio de la que funcionalmente tenga con cada Departamento.

1.2. Funcionarios interinos

1.2.1. Concepto

Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

— La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en siguiente apartado.

— La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.

ADAMS

— La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

— El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

1.2.2. Selección de funcionarios interinos: nombramiento y cese

Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera.

Tras el art. 114.10 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, el órgano de selección, en los términos que determine el órgano convocante, previo informe del Ministerio competente en materia de función pública, y de acuerdo con lo previsto en la Oferta de Empleo Público, elaborará relaciones de posibles personas candidatas para el nombramiento como personal funcionario interino o personal laboral temporal del cuerpo, escala o categoría al que corresponda la convocatoria (por lo tanto, se hace referencia a "bolsas" que se conforman con quienes participando en el proceso selectivo y alcanzando cierta puntuación, no hayan obtenido plaza).

El nombramiento de los funcionarios interinos se efectuará por el Subsecretario del Departamento al que figuren adscritos los correspondientes Cuerpos o Escalas, o por el Director General de la Función Pública, cuando se trate de Cuerpos o Escalas dependientes de la Secretaría de Estado competente en materia de función pública.

En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el art. 63, sin derecho a compensación alguna:

a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.

b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados.

c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento.

d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.

En el supuesto de existencia de plazas vacantes, estas plazas desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública.

No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino.

Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el art. 70 TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica.

En cuanto a la toma de posesión del personal funcionario interino en la Administración del Estado, conforme al art. 114.12 del Real Decreto Ley 6/2023 se producirá al día siguiente al del nombramiento.

1.2.3. Requisitos exigidos

Los funcionarios interinos deberán reunir, en todo caso, los requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso a los correspondientes Cuerpos o Escalas como funcionarios de carrera.

1.2.4. Retribuciones

Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas, incluidos trienios, correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté clasificado el Cuerpo o escala, en el que hayan sido nombrados como interinos y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición de funcionario de carrera, o bien las aprobadas por el Ministerio competente en materia de función pública.

Se les reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.

1.2.5. Régimen jurídico aplicable

Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.

Se integran en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social y tienen derecho a la prestación por desempleo.

1.2.6. Medidas frente a la temporalidad en la función pública

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional decimoséptima del TREBEP, las Administraciones Públicas serán responsables del cumplimiento de las previsiones contenidas en relación a la temporalidad en la función pública y, en especial, velarán por evitar cualquier tipo de irregularidad en los nombramientos de personal funcionario interino.

Asimismo, las Administraciones Públicas promoverán, en sus ámbitos respectivos, el desarrollo de criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de las medidas frente a la temporalidad en la función pública, así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia de personal.

Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de las responsabilidades que procedan de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.

Todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Administración de los plazos máximos de permanencia como personal temporal será nulo de pleno derecho.

El incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una compensación económica para el personal funcionario interino afectado, que será equivalente a veinte días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo y la cuantía estará referida exclusivamente al nombramiento del que traiga causa el incumplimiento. No habrá derecho a compensación en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria.

1.3. Personal eventual

1.3.1. Concepto

Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

1.3.2. Nombramiento y cese

Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal.

El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas.

En la Administración del Estado, actualmente, corresponde al Gobierno determinar el número de puestos reservados al personal eventual, mientras que su nombramiento y cese, que serán libres, corresponde, según el art. 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, al Subsecretario.

El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.

En cuanto a la **toma de posesión del personal eventual** en la Administración del Estado, conforme a lo dispuesto en el art. 114.12 del Real Decreto Ley 6/2023 se producirá al día siguiente al del nombramiento.

1.3.3. Régimen jurídico

Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.

1.3.4. Retribuciones

Este personal percibirá las retribuciones por sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al grupo o subgrupo de clasificación al que el Ministerio competente en materia de función pública asimile sus funciones y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo, reservado a personal eventual, que desempeñe.

Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios especiales, ocupen puestos de trabajo reservados a personal eventual percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su grupo o subgrupo de clasificación, incluidos trienios, en su caso, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

1.4. Personal laboral

1.4.1. Concepto y clases

Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato este podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

1.4.2. Puestos que podrá desempeñar el personal laboral

Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso

lo establecido en el art. 9.2. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso del personal laboral temporal se regirá igualmente por el principio de celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.

En tanto no se aprueben las Leyes a que se hace referencia en el párrafo anterior, el personal laboral podrá desempeñar los siguientes puestos de trabajo:

— Los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo.

— Los puestos cuyas actividades sean propios de oficios, así como los de vigilancia, custodia, porteo y otros análogos.

— Los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no existan Cuerpos o Escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación específica necesaria para su desempeño.

— Los puestos de carácter instrumental correspondientes a las tareas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instalaciones, y artes gráficas, encuestas, protección civil y comunicación social, así como los de los puestos de las áreas de expresión artística y los vinculados directamente a su desarrollo, servicios sociales y protección de menores.

— Los puestos de trabajo en el extranjero con funciones administrativas de trámite y colaboración y auxiliares que comporten manejo de máquinas, archivo y similares.

— Los puestos con funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo administrativo.

— Asimismo, los organismos públicos de investigación podrán contratar personal laboral.

1.4.3. Otras consideraciones en relación con el personal laboral

La Administración no podrá convertir en fija una relación de carácter temporal, pero si podría convertirse en indefinida.

La contratación de personal laboral al margen de las normas establecidas dará lugar a responsabilidad personal de la autoridad o del funcionario que la hubiera autorizado.

El personal laboral fijo, que a la entrada en vigor de la Ley 23/1988, de 28 de julio, se halle prestando servicios en la Administración del Estado y sus Organismos Autónomos, así como en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en puestos reservados a funcionarios, podrán participar en las pruebas selectivas de acceso a Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos los correspondientes puestos, siempre que posean la titulación necesaria y reúnan los restantes requisitos exigidos.

El proceso de funcionarización se llevará a cabo a través del sistema de concurso-oposición.

En este mismo sentido también se pronuncia el TREBEP en la Disposición Transitoria segunda, y en relación al personal laboral fijo que desempeñe funciones o puestos clasificados como propios de personal funcionario.

Establece dicha Disposición Transitoria que "El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, estuviere desempeñando funciones de personal funcionario, o pasare a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrá seguir desempeñándolos.

Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición."

1.4.4. Medidas frente a la temporalidad en la función pública

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional decimoséptima del TREBEP, las Administraciones Públicas serán responsables del cumplimiento de las previsiones contenidas en la presente norma y, en especial, velarán por evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal.

Asimismo, las Administraciones Públicas promoverán, en sus ámbitos respectivos, el desarrollo de criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de las medidas frente a la temporalidad en la función pública, así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia de personal.

Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de las responsabilidades que procedan de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.

Todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Administración de los plazos máximos de permanencia como personal temporal será nulo de pleno derecho.

En el caso del personal laboral temporal, el incumplimiento de los plazos máximos de permanencia dará derecho a percibir la compensación económica, sin perjuicio de la indemnización que pudiera corresponder por vulneración de la normativa laboral específica.

Dicha compensación consistirá, en su caso, en la diferencia entre el máximo de veinte días de su salario fijo por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año.

ADAMS

El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo, y la cuantía estará referida exclusivamente al contrato del que traiga causa el incumplimiento. En caso de que la citada indemnización fuere reconocida en vía judicial, se procederá a la compensación de cantidades.

No habrá derecho a la compensación descrita en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por despido disciplinario declarado procedente o por renuncia voluntaria.

1.5. Otro personal al servicio de las Administraciones Públicas: el personal directivo

Aunque no puede ser considerado empleado público, en tanto no se incluye dentro del Capítulo I del Título II del TREBEP, dedicado a los empleados públicos, sí se incluye dentro del personal al servicio de las Administraciones Públicas, concretamente en el Capítulo II del Título II del TREBEP.

Conforme al art. 13 del TREBEP, el Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, en desarrollo del Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo, así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios:

— Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.

— Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

— El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.

— La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a una relación laboral de carácter especial de alta dirección.

Desarrollando este tipo de personal al servicio de las Administraciones Públicas en la Administración del Estado, tras el Real Decreto-ley 6/2023, aparece desarrollada la figura del denominado **personal directivo público profesional,** respecto de la cual podemos destacar los siguientes extremos:

a) **Concepto de personal directivo público profesional**

Según lo prevenido en el art. 123 del Real Decreto-ley 6/2023, en el ámbito de la Administración del Estado tendrán la consideración de personal directivo público profesional las personas que desempeñen

funciones directivas para el desarrollo de políticas y programas públicos, con margen de autonomía, de acuerdo con los criterios e instrucciones directas de sus superiores y con responsabilidad en su gestión y control del cumplimiento de los objetivos propuestos en desarrollo de los planes de actuación de la organización en la que desarrollen sus funciones.

La Administración del Estado velará por la representación equilibrada entre mujeres y hombres en los puestos de personal directivo público profesional evaluando periódicamente la efectiva aplicación de este principio.

Tendrán la consideración de personal directivo público profesional las personas titulares de las subdirecciones generales, con arreglo a lo dispuesto en el art. 67 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

En el ámbito de la Administración periférica, tendrán la consideración de personal directivo público profesional las personas titulares de unidades que, cumpliendo los requisitos indicados, puedan ser asimiladas por el departamento ministerial con competencias en materia de función pública.

Los puestos correspondientes a subdirecciones generales adjuntas y aquellos que se asimilen expresamente a los anteriores tendrán la consideración de puestos predirectivos y les será de aplicación lo dispuesto en el art. 124.2 del Real Decreto-ley 6/2023, relativo a los principios de actuación.

El personal directivo público profesional del sector público institucional estatal, incluido en el ámbito de aplicación de este libro, se regulará por su normativa específica y supletoriamente por lo previsto con carácter general en el Real Decreto-ley 6/2023.

Así, los puestos de personal directivo serán los que, de acuerdo con lo previsto en sus esta-tutos, figuren con tal carácter en los correspondientes instrumentos de ordenación.

b) **Función directiva pública profesional y principios de actuación**

Conforme al art. 124 del Real Decreto-ley 6/2023, la función directiva pública profesional es aquella que, en el ejercicio de competencias propias o delegadas, conlleva la exigencia de especial responsabilidad y competencia técnica, así como el desempeño de todas o algunas de las siguientes actuaciones de relevancia:

— Establecer objetivos e impulsar las decisiones adoptadas por los órganos superiores y directivos.

— Asesorar, planificar y coordinar la ejecución del trabajo para la consecución de los objetivos asignados.

— Evaluar los objetivos e impulsar la innovación y mejora de los servicios y proyectos de su ámbito competencial.

— Gestionar, para tales fines, personal y medios materiales o económicos.

— Dirigir o coordinar unidades administrativas.

El personal directivo público profesional ejercerá sus funciones con arreglo a los siguientes **principios de actuación**:

— Objetividad, imparcialidad, integridad y dedicación al servicio del interés general.

— Aprendizaje a lo largo de la carrera profesional, de acuerdo con los marcos de competencias profesionales existentes.

— Transparencia en la toma de decisiones y responsabilidad por la gestión realizada.

— Eficacia en la consecución de los objetivos de la organización, con sujeción al control y evaluación de resultados.

— Eficiencia en el uso de recursos públicos.

— Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

c) **Régimen jurídico del personal directivo público profesional**

Conforme al art. 125 del Real Decreto-ley 6/2023, la naturaleza jurídica de la relación de empleo del personal directivo público profesional, con carácter general, será la de derecho administrativo.

En los casos de personal directivo que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 123.6, reúna la condición de personal laboral, estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

En el ámbito de la Administración del Estado, el departamento ministerial competente en materia de función pública dictará las normas necesarias para adaptar los procedimientos de provisión al nombramiento de personal directivo.

En el ámbito de la Administración del Estado se relacionarán en el **repertorio de puestos de personal directivo público profesional** los puestos de trabajo de naturaleza directiva. Este repertorio será **independiente de las relaciones de puestos de trabajo**.

Para cada puesto de trabajo deberá determinarse en dicho repertorio el perfil requerido para su desempeño, referenciando los requerimientos de competencias y cualificaciones profesionales, entre ellas, la de dirección de personas, la experiencia profesional aplicable y la formación requerida.

Corresponderá al departamento ministerial con competencias en materia de función pública la gestión del repertorio de puestos del personal directivo público profesional, fijando los criterios comunes para la clasificación de puestos de trabajo con funciones directivas públicas profesionales.

Igualmente, el Real Decreto-ley 6/2023 establece que se creará un **directorio** dependiente del departamento ministerial con competencias en materia de función pública, como **herramienta de gestión** que permita identificar las necesidades de formación y contribuya a la generación de información estadística para la gestión del talento. La inscripción en dicho directorio tendrá carácter voluntario.

El personal directivo y predirectivo deberá participar en las actividades formativas que la Administración del Estado defina como obligatorias, dirigidas específicamente para este personal, bien sea para el perfeccionamiento o actualización de sus competencias o para la adquisición de otras nuevas en el marco de la profesionalización de la función pública directiva.

d) **Requisitos para la designación de personal directivo público profesional**

Conforme al art. 126 del Real Decreto-ley 6/2023, para el nombramiento como personal directivo público profesional será necesaria la acreditación de los siguientes requisitos:

— Ser personal funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales perteneciente al subgrupo A1. Para aquellos puestos de personal directivo público profesional cuyo régimen jurídico pueda ser laboral, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 125, no será preciso cumplir este requisito, si bien deberá acreditar el mismo nivel de titulación.

— Contar con la experiencia y antigüedad suficientes que se requieran.

— Poseer la formación requerida en función del perfil del puesto.

e) **Nombramiento, duración del nombramiento y cese del personal directivo público**

Conforme al art. 127 del Real Decreto-ley 6/2023, el nombramiento y cese en puestos de personal directivo público profesional en la Administración del Estado se realizará en todo caso por el **procedimiento de libre designación**, con las especialidades previstas en este artículo y las normas de adaptación a que se refiere el art. 125.2, sin que quepa la cobertura de carácter provisional.

El plazo máximo de presentación de solicitudes será de diez días naturales desde la publicación de la convocatoria y no siendo preciso evacuar los informes a que se refiere el art. 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.

Las convocatorias deberán incluir los requisitos y las competencias a valorar, debiendo las solicitudes ir acompañadas, en todo caso, de una justificación por escrito de la idoneidad de la persona candidata.

En los casos de personal directivo que, según lo dispuesto en el art. 125, reúna la condición de personal laboral, será de aplicación la legislación laboral, de acuerdo con las reglas previstas en este artículo.

El nombramiento del personal directivo público tendrá una **duración máxima de cinco años**, que podrá ser **renovable por períodos idénticos**, a propuesta del órgano competente para la designación, siempre que la persona designada mantenga los requisitos para el nombramiento y no obtenga evaluaciones negativas en el desempeño de su función.

El cese del personal directivo público profesional corresponderá al mismo órgano competente para su nombramiento y se producirá por la concurrencia de alguna de las siguientes causas, que deberán ser motivadas:

— Por finalización del plazo máximo de su nombramiento.

— A petición propia.

— Por la existencia de una evaluación negativa de su gestión, en los términos que establezcan las normas que desarrollen la evaluación de este personal.

— Por supresión o modificación del puesto, con motivo de una reorganización administrativa.

— Como consecuencia de la separación del servicio o despido disciplinario.

— Por pérdida de alguno de los requisitos para la designación previstos en la convocatoria.

— De forma excepcional, por pérdida de la confianza.

Las garantías tras el cese en el caso del personal funcionario de carrera serán las previstas con carácter general en la normativa de función pública en los supuestos de cese en los puestos de trabajo obtenidos por libre designación.

La Orden TDF/379/2024, de 26 de abril, para la regulación de las especialidades de los procedimientos de provisión de los puestos de personal directivo público profesional y las herramientas para su gestión, ha venido a desarrollar lo prevenido en el Real Decreto-ley 6/2023 en esta materia, señalando los siguientes extremos:

— En cuanto a las **convocatorias para proveer puestos de personal directivo público profesional**:

1. Garantizarán que la selección sea con base en criterios de idoneidad, competencia profesional y experiencia.

2. Las convocatorias deberán contener las siguientes especialidades:

   a) El perfil del puesto y los requisitos para su desempeño, conforme a lo dispuesto en el Repertorio de puestos de trabajo, y entre los que se fijará una antigüedad mínima como personal funcionario de carrera del subgrupo A1.

   b) Los conocimientos y las competencias profesionales y directivas y sus criterios objetivos de valoración.

3. En casos en que pueda tener régimen de personal laboral, le serán de aplicación las especialidades para el nombramiento previstos en el apartado anterior, sin perjuicio de las particularidades siguientes:

   a) No será preciso cumplir el requisito de ser personal funcionario de carrera del Estado, comunidades autónomas o entidades locales del subgrupo A1, si bien deberá acreditar el mismo nivel de titulación.

   b) Deberán tener una experiencia profesional mínima acreditada en puestos de categorías que requieran el mismo nivel de titulación.

4. A fin de valorar las competencias directivas y el cumplimiento del perfil requerido para el puesto, las convocatorias incluirán la celebración de entrevistas.

   Igualmente se podrá prever, como segunda fase, la presentación de un proyecto directivo u otras pruebas de medición de los conocimientos y competencias profesionales.

— En cuanto a las **especialidades en los procedimientos de libre designación del personal directivo público profesional**:

1. Publicación en el BOE, pudiendo difundirse a través de otros medios.

2. Las solicitudes deberán presentarse dentro de los 10 días naturales siguientes al de la publicación ante el órgano convocante, e incluirán:

   a) Un *currículum vitae* en formato normalizado en el que consten los títulos académicos, los puestos de trabajo desempeñados, actividades formativas realizadas y cualquier otra información dirigida a acreditar el cumplimiento de los requisitos y competencias profesionales.

   b) Una justificación por escrito de la idoneidad de la persona candidata para el puesto al que aspira, en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.

   c) En el caso de que así lo especifique la convocatoria, un proyecto directivo relacionado con el puesto.

   d) La cumplimentación de un cuestionario de autoevaluación dirigido a valorar las competencias directivas.

3. La valoración de las competencias profesionales evaluables se hará por el órgano competente para el nombramiento, debiendo motivarse la importancia dada a cada uno de los elementos en términos de idoneidad en relación con el perfil del puesto.

   El órgano competente para el nombramiento actuará asesorado, al menos, por 2 personas expertas en las materias específicas del puesto o en procesos de selección de directivos públicos, que deberán estar presentes en las entrevistas y emitir informe de valoración.

4. No será necesaria la solicitud de los informes de los procedimientos de libre designación previstos en el art. 20 de la Ley 30/1984, y el art. 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

   El nombramiento deberá efectuarse en el plazo máximo de 1 mes contado desde la finalización del de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta 1 mes más.

5. Los puestos de personal directivo público profesional no podrán cubrirse de manera provisional.

— En cuanto al **repertorio de puestos de trabajo de personal directivo público profesional**:

1. Lo crea la Dirección General de Función Pública, teniendo en cuenta su carácter público y que se relacionarán todos los puestos directivos de esta naturaleza de la Administración del Estado, conteniendo en todo caso la información general del puesto.

2. Con carácter previo a la publicación de cada convocatoria, deberá determinarse en dicho repertorio el perfil requerido para el desempeño del puesto, detallando los requisitos y las competencias profesionales.

3. Cada departamento ministerial y entidad del sector público institucional estatal deberá remitir la información correspondiente a sus puestos directivos, con arreglo a un modelo normalizado aprobado por la Comisión Superior de Personal, a la Dirección General de Función Pública, que será el órgano competente para su inscripción en el repertorio.

— En cuanto al **directorio de personas candidatas a personal directivo público profesional**:

1. Es creado por el INAP como herramienta de gestión para favorecer la recepción personalizada de información de utilidad, de modo que permita identificar las necesidades de formación y contribuya a la generación de información estadística para la gestión integral del talento.

2. La inscripción en el directorio tendrá carácter voluntario y no podrá suponer un requisito para la provisión de los puestos directivos.

   En cualquier caso, la inscripción exigirá poseer la condición de personal empleado público, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden para el nombramiento de personal directivo público profesional.

3. El personal que quiera inscribirse en el directorio facilitará sus datos a través del cauce y los modelos normalizados que establezca el INAP.

2. Régimen jurídico: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa vigente

2.1. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: objeto y ámbito de aplicación

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre	
Estructura	• Exposición de motivos. • 8 Títulos. • 100 artículos. • Disposiciones: — 17 Disposiciones Adicionales. — 9 Disposiciones Transitorias. — 1 Disposición Derogatoria. — 4 Disposiciones Finales.
Títulos	**Título I. Objeto y ámbito de aplicación.** **Título II. Personal al servicio de las Administraciones Públicas.** • Capítulo I. Clases de personal. • Capítulo II. Personal directivo. **Título III. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos.** • Capítulo I. Derechos de los empleados públicos. • Capítulo II. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño. • Capítulo III. Derechos retributivos. • Capítulo IV. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión. • Capítulo V. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. • Capítulo VI. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. **Título IV. Adquisición y pérdida de la relación de servicio.** • Capítulo I. Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio. • Capítulo II. Pérdida de la relación de servicio. **Título V. Ordenación de la actividad profesional** • Capítulo I. Planificación de recursos humanos. • Capítulo II. Estructuración del empleo público. • Capítulo III. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. **Título VI. Situaciones administrativas.** **Título VII. Régimen disciplinario.** **Título VIII. Cooperación entre las Administraciones Públicas.**

2.2. Objeto

El Estatuto Básico del Empleado Público tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación.

Asimismo, tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

2.3. Ámbito de aplicación

a) **Aplicación directa:**

El TREBEP se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:

- La Administración General del Estado.
- Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
- Las Administraciones de las Entidades Locales.
- Los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.
- Las Universidades Públicas.

b) **Personal con legislación específica propia:**

Las disposiciones del TREBEP solo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica a los siguientes colectivos de personal:

- Personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
- Personal funcionario de los demás órganos constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las Comunidades Autónomas.
- Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
- Personal militar de las Fuerzas Armadas.
- Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Personal retribuido por arancel.
- Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
- Personal del Banco de España y Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito.

c) **Aplicación con peculiaridades:**

En la aplicación del TREBEP al **personal de investigación** se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.

d) **Aplicación supletoria:**

El TREBEP tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.

e) **Personal funcionario de las Entidades Locales:**

El personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el TREBEP, y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local. Se incluyen en este apartado los Cuerpos de Policía Local, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

f) **Personal laboral:**

El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del TREBEP que así lo dispongan.

No obstante, en materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se regirá por lo previsto en el TREBEP, no siendo de aplicación a este personal, por tanto, las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho.

g) **Otros colectivos:**

El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en el TREBEP. Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.

El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el Estatuto, excepto el Capítulo II del Título III (Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna), los arts. 22.3 y 24 (Retribuciones complementarias) y el art. 84 (La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas). Sí le será de aplicación la evaluación del desempeño.

Cada vez que el TREBEP haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud.



2.4. Entrada en vigor

El TREBEP entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (publicado el 31 octubre de 2015).

No obstante, conforme a la Disposición Final Cuarta del TREBEP, lo establecido en los Capítulos II (que abordan **la carrera y la promoción interna**) y III (relativo a **derechos retributivos**) del Título III, excepto el art. 25.2 (que establece el reconocimiento de trienios a los funcionarios interinos), y en el Capítulo III del Título V (que aborda la **provisión de puestos de trabajo y la movilidad**) producirá efectos **a partir de la entrada en vigor de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del TREBEP**.

En la Administración del Estado hay que tener en cuenta en este sentido la Resolución de 21 de junio de 2007, de la antigua Secretaría General para la Administración Pública, por la que se publicaron las Instrucciones, de 5 de junio de 2007 para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, de acuerdo con la cual, en los aspectos en los que el TREBEP no es directamente aplicable, seguirán aplicándose las reglas vigentes con anterioridad al TREBEP.

Y por último, hay que tener en cuenta que hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en el Estatuto.

2.5. Desarrollo: leyes de Función Pública

En desarrollo del TREBEP. las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las Leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas.

2.6. Normativa vigente en materia de Función Pública en la Administración del Estado

a) **Leyes en materia de Función Pública:**

- Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

b) **Reglamentos de desarrollo:**

- Régimen Disciplinario: Real Decreto 33/1986, de 10 de enero.
- Selección, Sistemas de Provisión y Promoción Profesional: Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Situaciones Administrativas: Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo.
- Registro Central de Personal: Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio (modificado por el Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre).
- Incompatibilidades: Real Decreto 598/1985, de 30 de abril.
- Rehabilitación en la condición de funcionario: Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre.
- Indemnizaciones por razón del servicio: Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

Especial mención merece, en la Administración del Estado, las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

En particular, resulta necesario destacar los siguientes extremos, conforme a lo dispuesto en su art. 105:

1. **Objeto, ámbito y principios de actuación**

   La Administración del Estado sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y se constituye como una organización cuyo centro de actuación es la ciudadanía, así como la satisfacción de las necesidades fundamentales de la sociedad.

   Para la consecución de sus fines, la Administración del Estado precisa de un empleo público, que se define como el conjunto de personas que prestan, en su ámbito, servicios profesionales retribuidos de interés general, retribuidos y en régimen estatutario o laboral.

2. **Los cuatro elementos sobre los que pivota la reforma**

   Siendo así, las medidas que se implementan en el Libro II del Real Decreto-ley 6/2023 tienen por objeto ordenar y definir un modelo que siente la base de una reforma de la función pública para la Administración del siglo XXI, que debe pivotar sobre cuatro elementos fundamentales, que son:

   — La planificación estratégica.

   — El acceso al empleo público y selección del personal.

   — La evaluación del desempeño y la carrera profesional.

   — La figura del directivo público profesional.

   En el conjunto de su actuación, la Administración del Estado garantizará el diálogo social y la negociación colectiva con las organizaciones

representativas de las empleadas y los empleados públicos en la determinación de las condiciones de trabajo, así como la colaboración y lealtad institucional entre las Administraciones Públicas.

3. **La Administración del Estado como ámbito de aplicación**

A efectos de lo dispuesto en este texto, se entenderá por Administración del Estado:

— La Administración General del Estado.

— Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración General del Estado según el art. 2.1.d) del TREBEP.

— Cualesquiera otras entidades de ámbito estatal previstas en su ámbito de aplicación.

4. **Estructura y principales aspectos que aborda el Real Decreto-ley 6/2023**

A lo largo de los distintos epígrafes que conforman el bloque de gestión de personal deberemos abordar las novedades que se establecen en este Real Decreto-ley. En particular:

— Conforme a su Título Primero, las novedades en lo relativo a la planificación estratégica en materia de recursos humanos (arts. 106 y 107); en relación a la Oferta de Empleo Público (art. 108); y Relación de Puestos de Trabajo y estructuración de Puestos de Trabajo (arts. 109 y 110); y en materia de concurso abierto y permanente (art. 111).

— Conforme a su Título Segundo, los principios de acceso a la función pública (art. 112); el acceso a la función pública de personas con discapacidad (art. 113); los sistemas y procesos de selección (art. 114); y los órganos selección (art. 115).

— Conforme a su Título Tercero, el Capítulo I, relativo a la evaluación del desempeño (arts. 116 a 121); y su Capítulo II relativo a la carrera profesional (art. 122).

— Y conforme a su Título Cuarto, la regulación, en la Administración del Estado, del personal directivo público profesional (arts. 123 a 127).

3. Competencias en materia de personal

3.1. El Gobierno

3.1.1. Competencias genéricas

El Gobierno dirige la política de personal y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en materia de función pública de la Administración del Estado. Asimismo corresponde al Gobierno establecer las directrices sobre competencias en materia de personal de los distintos órganos de la Administración del Estado.

3.1.2. Competencias específicas

A) Negociación de las condiciones de trabajo

— Dar instrucciones a los representantes de la Administración para la negociación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos. (También para la negociación colectiva con el personal sujeto al derecho laboral).

— Dar validez a los acuerdos alcanzados tras una negociación mediante su aprobación expresa.

— Establecer las condiciones de trabajo en los casos que no se alcance acuerdo en la negociación.

B) Régimen retributivo

— Fijar anualmente normas y directrices para la aplicación del régimen retributivo de los funcionarios públicos y resto del personal.

— Asignación inicial de los complementos de destino y específico a los puestos recogidos en la Relación inicial de Puestos de Trabajo, a propuesta del Ministerio competente en materia de función Pública.

C) Competencias aprobatorias

— Aprobar la programación de las necesidades de personal a medio y largo plazo de las Administraciones Públicas.

— Aprobar la Oferta de Empleo Público.

— Aprobar los intervalos de niveles.

— Fijar los criterios generales de promoción profesional.

El Gobierno está autorizado para que, a propuesta del Ministro competente en materia de función pública, proceda a:

— Convocar pruebas unitarias de selección para el ingreso en los distintos Cuerpos o Escalas.

— Unificar, previo dictamen del Consejo de Estado, aquellos Cuerpos y Escalas de igual grupo o subgrupo, cuando para el acceso a los mismos se hayan exigido los mismos requisitos de capacidad profesional, e igual titulación académica, las pruebas de selección sean conjuntas o de contenido sensiblemente equivalente, interviniendo en su evaluación Tribunales o Comisiones de composición similar, y le hayan sido asignadas funciones sustancialmente coincidentes en su contenido profesional y en su nivel técnico.

ADAMS

3.2. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

3.2.1. Competencias genéricas

Compete al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de administración pública, función pública, y gobernanza pública.

El personal al servicio de la Administración del Estado, sus Organismos Autónomos y de la Seguridad Social, tiene dependencia orgánica del Ministerio competente en Función Pública, sin perjuicio de la que funcionalmente tenga con cada Departamento.

3.2.2. Competencias específicas

— Proponer al Gobierno el proyecto de Ley de Bases del Régimen Estatutario de los funcionarios públicos y los demás proyectos de normas de general aplicación a la Función Pública. Cuando se trate de proyectos normativos referentes a funcionarios sujetos a un régimen singular o especial, la propuesta será a iniciativa del Ministerio competente.

— Impulsar, coordinar y, en su caso, establecer y ejecutar los planes, medidas y actividades tendentes a mejorar el rendimiento en el servicio, la formación y la promoción del personal al servicio de la Administración del Estado.

— Cuidar del cumplimiento por los órganos de la Administración del Estado de las normas de general aplicación en materia de personal y velar por la observancia en las demás Administraciones Públicas de las leyes o disposiciones estatales que les sean directamente aplicables.

— La inspección sobre todo el personal sometido a su dependencia orgánica.

— Ejercer las demás competencias que en materia de personal le atribuye la legislación vigente.

El art. 54 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, atribuye a este Ministerio las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una Ley a ningún otro órgano de la Administración General del Estado, ni al Gobierno.

3.2.3. Competencias en materia económica y presupuestaria

— Proponer al Gobierno, en el marco de la política general económica y presupuestaria, las directrices a que deberán ajustarse los gastos de personal de la Administración del Estado y de sus Organismos Públicos.

— Autorizar cualquier medida relativa a la organización y al personal que pueda suponer incremento en el gasto o que requiera para su

aplicación modificaciones presupuestarias que, según la Ley General Presupuestaria, excedan de la competencia de los titulares de los Departamentos ministeriales.

— Informar, respecto de la existencia de dotación presupuestaria, las convocatorias para ingreso en Cuerpos y Escalas de funcionarios de la Administración del Estado y Organismos Autónomos, así como las pruebas selectivas de personal laboral, ya se trate en este caso de pruebas de ascenso o libres. Sin informe favorable del Ministerio competente en materia de Función Pública no se puede proceder a efectuar una convocatoria para el acceso a la condición de funcionario.

3.2.4. Otras competencias

— La asignación del nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico, correspondientes a los nuevos puestos no comprendidos en las relaciones iniciales de puestos de trabajo de personal funcionario.

— La asignación de remuneraciones correspondientes a puestos de nueva creación adscritos a personal laboral.

— Las modificaciones de complementos de destino y específico de los puestos incluidos en las relaciones iniciales.

Ahora bien, las modificaciones a que se refieren los puntos anteriores corresponderán a los Departamentos Ministeriales, previa autorización del Ministerio competente.

3.3. La Comisión Superior de Personal

3.3.1. Competencias genéricas en materia de personal

Es un órgano colegiado de coordinación, documentación y asesoramiento para la elaboración de la política de personal al servicio de la Administración del Estado.

3.3.2. Composición del Pleno

— Presidente: persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública.

— Secretario: el Director General de la Función Pública.

— Vocales:

  • Los Subsecretarios de los Departamentos Ministeriales.

  • Interventor General de la Administración del Estado.

3.3.3. Funcionamiento

La Comisión Superior de Personal funciona en Pleno o en Comisión Permanente (Real Decreto 349/2001, de 4 de abril, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión Superior de Personal):

— Funciones del Pleno: resolver las cuestiones en las que no se haya alcanzado acuerdo en la Comisión Permanente, y conocer los asuntos que le encomiende expresamente la normativa o le someta el Presidente de la Comisión.

— Funciones de la Comisión Permanente: realizar los trabajos de preparación de las sesiones del Pleno y asumir las funciones que éste le encomiende. Corresponde la presidencia al Director General de la Función Pública.

3.3.4. Funciones de la Comisión Superior de Personal

a) Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones de carácter general.

b) Informar las propuestas que le sean sometidas por la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública para una mejor ordenación, planificación y gestión de la función pública.

c) Informar las propuestas de establecimiento de criterios unitarios de actuación en materia de personal funcionario o laboral en el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos públicos dependientes o vinculados a ella.

d) Coordinar los criterios de aplicación del régimen jurídico de la función pública.

e) Informar las consultas de los Departamentos ministeriales sobre materias relativas al régimen de la función pública.

f) Informar preceptivamente los planes de empleo.

g) Realizar o encomendar la realización de estudios e informes sobre los recursos humanos de la Administración General del Estado y los Organismos públicos vinculados o dependientes de esta.

h) La ordenación y documentación de los acuerdos y criterios adoptados en el ejercicio de sus funciones.

i) Adoptar las medidas de coordinación necesarias para asegurar un enfoque coherente de la planificación de recursos humanos de ámbito general, específica y de reestructuración sobre la base de instrumentos comunes.

j) Ejercer cuantas otras funciones le estén atribuidas.

A instancia de los Departamentos convocantes, en cualquier caso, o del órgano competente del Ministerio competente en materia de función pública cuando la complejidad o la trascendencia lo requiera, la Comisión Superior de Personal informará:

— Las bases de las convocatorias de los concursos para la provisión de puestos de trabajo.

— Las convocatorias de pruebas para el acceso a Cuerpos o Escalas de la Administración del Estado.

3.4. Los Delegados del Gobierno

Corresponde a los Delegados del Gobierno, con relación al personal que haya sido destinado a los servicios periféricos de ámbito provincial y regional, el ejercicio de la competencias que la legislación vigente atribuye a los Subsecretarios y a los Directores generales en relación al personal de los Servicios Centrales de la Administración del Estado, sus Organismos Autónomos y de la Seguridad Social, sin perjuicio de la superior dirección que corresponde a los Departamentos ministeriales.

En concreto, corresponden a los Delegados del Gobierno en relación a los funcionarios destinados en servicios periféricos de ámbito regional y provincial, respectivamente, las siguientes competencias:

a) Acordar comisiones de servicios dentro de su ámbito territorial, cuando se produzcan entre servicios de distintos Departamentos, previo informe del Departamento de procedencia.

b) Dar posesión y cese a los funcionarios en los puestos de trabajo a que sean destinados.

c) Declarar las jubilaciones forzosas y por incapacidad física.

d) La propuesta e informe sobre autorización o reconocimiento de compatibilidades.

e) La concesión de permisos o licencias.

f) El reconocimiento de trienios.

g) La concesión de excedencias voluntarias cuando no sean por interés particular ni se trate de excedencia voluntaria incentivada.

h) La concesión de excedencia para el cuidado de hijos.

i) Atribuir el desempeño provisional de puestos de trabajo.

Asimismo, el art. 73 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece que los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas ostentan, entre otras, las siguientes competencias:

— Proponer al Ministerio competente en materia de Función Pública medidas para incluir en los planes de recursos humanos de la Administración General del Estado.

— Informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su ámbito territorial, especialmente las que afecten a más de un Departamento. En particular, corresponde a los Delegados del Gobierno, en los términos establecidos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la coordinación de la utilización de los edificios de uso administrativo por la organización territorial de la Administración General del Estado y de los organismos públicos de ella dependientes en su ámbito territorial, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio competente en materia de Función Pública y la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Se establece asimismo, que en relación con los servicios territoriales, los Delegados del Gobierno, para el ejercicio de las competencias recogidas en el mencionado artículo, podrán recabar de los titulares de dichos servicios toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos humanos, inventarios de bienes muebles e inmuebles o a cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno al objeto de garantizar una gestión coordinada y eficaz de los servicios estatales en el territorio.

Comisión Superior de Personal		
Concepto	Es un órgano colegiado de **coordinación, documentación y asesoramiento** para la elaboración de la política de personal al servicio **de la Administración del Estado.**	
Funciones	**Funciones del Pleno**	Resolver las cuestiones en las que no se haya alcanzado acuerdo en la Comisión Permanente, y conocer los asuntos que le encomiende expresamente la normativa o le someta el Presidente de la Comisión.
	Funciones de la Comisión Permanente	Realizar los trabajos de preparación de las sesiones del Pleno y asumirá las funciones que este le encomiende. (Corresponde la presidencia de la Comisión Permanente al Director General de la Función Pública).
Composición del Pleno	**Presidente**	**Persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública.** (Puede delegar en cualquier miembro del Pleno).
	Secretario	**Director General de la Función Pública.**
	Vocales	• Los Subsecretarios de los Departamentos Ministeriales. • Interventor General de la Administración del Estado.

	Otros órganos de la Función Pública		
	El Gobierno	**Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública**	**Delegados del Gobierno**
Competencias genéricas	• **Establecer las directrices** sobre competencias en materia de personal de los distintos órganos de la Administración del Estado. • Ejercer la **potestad reglamentaria** en materia de Función Pública. • **Dirigir** la política de personal. • Ejercer la **función ejecutiva.**	• **Coordinación y control de la ejecución de la política del Gobierno** en materia de personal de la Administración del Estado. • Todo el personal de la Administración del Estado tiene **dependencia orgánica de este Ministerio.**	Ejercen a nivel periférico las competencias que la legislación atribuye a los Subsecretarios y los Directores Generales en relación al personal de los Servicios Centrales de la Administración del Estado.

Competencias específicas	1. **Negociación de las condiciones de trabajo:** • **Dar instrucciones** a los representantes de la Administración **para la negociación de las condiciones de trabajo.** • **Dar validez a los acuerdos** tras una negociación mediante su aprobación expresa. • **Establecer las condiciones de trabajo en los casos que no se alcance acuerdo.** 2. **Régimen retributivo** • **Fijar** normas y **directrices para la aplicación del régimen retributivo.** • **Asignación inicial de los complementos de destino y específico** a los puestos recogidos en la Relación inicial de Puestos de Trabajo 3. **Competencias aprobatorias** • Aprobar la programación de las **necesidades de personal a medio y largo plazo.** • Aprobar la Oferta de Empleo Público. • Aprobar los **intervalos de niveles.** • Fijar los **criterios generales de promoción profesional.**	1. Impulsar, coordinar, y establecer planes para **mejorar el rendimiento.** 2. Impulsar, coordinar y establecer planes para **mejorar la formación y la promoción del personal.** 3. **Velar por la observancia de las leyes** o disposiciones estatales **en las demás Administraciones.** 4. **Proponer al Gobierno el Proyecto de Ley de Bases del Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos** y los demás proyectos de normas de general aplicación a la Función Pública. 5. La **designación de los representantes** de la Administración en la negociación colectiva. 6. Todas las competencias en materia de personal no atribuidas a ningún órgano de la Administración del Estado ni el Gobierno. 7. **Proponer** al Gobierno las **directrices** a las que deberán ajustarse los **gastos del personal** de la Administración del Estado. 8. **Autorizar** cualquier medida en relación al personal que puede suponer **modificaciones en el gasto** o en que sea necesario una modificación presupuestaria. 9. **Informar de la existencia de dotación presupuestaria** en relación con la **Oferta de Empleo Público.**	1. **Competencias específicas:** • Toma de posesión de los funcionarios. • Acuerda algunas comisiones de servicios. • Declara las jubilaciones forzosa y por incapacidad. • Concesión de licencias y permisos. • Atribuir el desempeño provisional de puestos de trabajo. 2. **Delegación de competencias**: el Delegado del Gobierno puede delegar algunas de sus funciones en: • El Subdelegado del Gobierno. • Los Secretarios Generales de las Delegaciones del Gobierno. • Los Secretarios Generales de las Subdelegaciones del Gobierno.

NOTA: Otras competencias:

- Las **modificaciones de los complementos de destino y específico** de los puestos incluidos en las relaciones iniciales.
- **Asignación del complemento de destino y específico correspondientes a nuevos puestos** no comprendidos en las relaciones iniciales de puestos de trabajo.
- **Las modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo** producidas por variación en el número de puestos.

* *Las modificaciones a que se refieren los puntos anteriores corresponderán a los Departamentos Ministeriales, si así lo autoriza el Ministerio competente en materia de Función Pública.*

3.5. Otros órganos con competencias en materia de personal

3.5.1. Los Departamentos ministeriales

A) Competencias de los Departamentos Ministeriales en cuanto a tales unidades

— Competencias reguladas en Real Decreto 1084/1990 en relación con los funcionarios de los Cuerpos y Escalas adscritos a los Departamentos Ministeriales:

- Informar la adscripción concreta de los Cuerpos o Escalas que actualmente se encuentren bajo su dependencia.
- Convocar las pruebas de acceso a dichos Cuerpos y Escalas, y a los Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social, previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública.
- Ejecutar lo acordado por el Gobierno para la convocatoria de pruebas unitarias de acceso a Cuerpos y Escalas adscritos a un mismo Departamento ministerial.
- Determinar los puestos a proveer por funcionarios de nuevo ingreso de los Cuerpos y Escalas adscritos a los mismos.
- Conceder el reingreso al servicio activo con carácter provisional a los funcionarios pertenecientes a dichos Cuerpos y Escalas.
- Convocar la provisión de puestos de trabajo con personal funcionario interino, así como proceder a su selección y nombramiento, cuando se den las condiciones previstas en la normativa vigente.
- Proponer al Ministerio competente en materia de función pública cualquier modificación relativa a los Cuerpos y Escalas adscritas a los mismos.
- Cuantas otras competencias les corresponden conforme a la legislación vigente, así como todas aquellas no atribuidas expresamente a otros órganos en materia de personal.

— Competencias reguladas en el Real Decreto 1084/1990 en relación con los funcionarios destinados en los Departamentos ministeriales y con la provisión de puestos de trabajo:

- Conceder la excedencia voluntaria, en sus distintas modalidades, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los Delegados del Gobierno en relación a los funcionarios destinados en servicios periféricos de ámbito regional y provincial; y sin perjuicio de la competencia de la Ministerio competente en materia de Función Pública en relación con la declaración de excedencia voluntaria incentivada.
- Reconocer la excedencia para el cuidado de hijos, sin perjuicio de las competencias de los Delegados del Gobierno en el ámbito anteriormente expresado.

- Conceder el reingreso al servicio activo a través de la participación en convocatorias para la provisión de puestos de trabajo por los sistemas de concurso y de libre designación.
- Conceder el reingreso al servicio activo de los funcionarios procedentes de la situación de servicios especiales.
- Conceder el reingreso al servicio activo desde la situación de excedencia para el cuidado de hijos a los funcionarios que tengan derecho a reserva del puesto de trabajo.
- Cuantas otras competencias les correspondan conforme a la legislación vigente, así como todas aquellas no atribuidas expresamente a otros órganos en materia de personal.

B) Competencias de los Ministros

a) Competencias de los Ministros, entre otras, conforme el art. 61 de la LRJSP:

— Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los Organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros a otro órgano o al propio organismo, así como elevar a aquel las propuestas de nombramientos que le estén reservadas de órganos directivos del Ministerio y de los Organismos Públicos dependientes del mismo.

— Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del Ministro.

— Otorgar premios y recompensas propios del Departamento y proponer las que corresponda según sus normas reguladoras.

— Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los Planes de Empleo del Departamento y de los organismos públicos de él dependientes.

— Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa competencia esté delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio competente en materia de Función Pública las que sean de competencia de este último.

— Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.

— Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.

b) Competencias de los Ministros en relación con los funcionarios destinados en su Departamento y de los Secretarios de Estado en relación con los funcionarios destinados en las Unidades adscritas a los mismos:

ADAMS

— Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado.

— La propuesta de la relación de puestos de trabajo.

— Otorgar los premios o recompensas que, en su caso, procedan.

— Designar los representantes del Departamento en las Comisiones de análisis de los programas alternativos de gasto.

C) Competencias de los Subsecretarios

a) **En relación con todos los funcionarios destinados en el Departamento de que se trate:**

— Ejercer la jefatura y asumir la inspección de personal. El art. 63.1.f) de la LRJSP dispone que el Subsecretario desempeña la jefatura superior de todo el personal del Departamento.

— Reconocer la adquisición y cambio de grados personales.

— La declaración de las situaciones de servicios especiales y de servicio en Comunidades Autónomas.

— Autorizar la asistencia a cursos de selección, de formación y perfeccionamiento.

— Todos aquellos actos de administración y gestión ordinaria del personal que no figuren atribuidos a otros órganos.

— Acordar comisiones de servicio en el ámbito del correspondiente Departamento ministerial, así como entre el Departamento y sus Organismos Autónomos y, en su caso, Entidades Gestoras.

b) **En relación con los funcionarios destinados en los Servicios Centrales del Departamento de que se trate:**

— Dar posesión y cese a los funcionarios en los puestos de trabajo a que sean destinados.

— Declarar la jubilación forzosa y por incapacidad física.

— La propuesta e informe sobre autorización o reconocimiento de compatibilidades.

— La concesión de permisos o licencias.

— El reconocimiento de trienios.

— La concesión de excedencias voluntarias, cuando no sean por interés particular ni se trate de la excedencia voluntaria incentivada.

— Atribuir el desempeño provisional de puestos de trabajo.

c) El **art. 63 de la LRJSP** establece, entre otras:

— Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus Organismos públicos, así como en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación.

— Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.

— Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual del Departamento.

— Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.

— Convocar y resolver los concursos de personal funcionario.

— Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio.

— Adoptar e impulsar, bajo la dirección del Ministro, las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su Departamento Ministerial.

— Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del Subsecretario.

— Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor.

3.5.2. La Secretaría de Estado de Función Pública

La Secretaría de Estado de Función Pública es el órgano al que corresponde, bajo la superior dirección de la persona titular del departamento, el impulso, la dirección y gestión de la política del Gobierno en materia de administración pública y administración digital; la función pública y el empleo público; la gobernanza pública, organización, procedimientos e inspección de servicios de la Administración General del Estado; el régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos; la selección y formación de las empleadas y empleados públicos y el régimen de mutualismo administrativo del personal funcionario civil del Estado. Le corresponde asimismo la coordinación de la política de personal entre las distintas administraciones públicas, las relaciones con las organizaciones sindicales en el ámbito de la función pública y la coordinación, impulso y gestión de los asuntos de carácter internacional que se produzcan en el ámbito de la Secretaría de Estado.

De la Secretaría de Estado de Función Pública dependen los siguientes **órganos directivos**:

a) La Secretaría General de Administración Digital.



b) La Dirección General de la Función Pública, con rango de Subsecretaría.

c) La Dirección General de Gobernanza Pública.

d) La Oficina de Conflictos de Intereses, con rango de Dirección General.

Se adscriben al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, los organismos autónomos Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado e Instituto Nacional de Administración Pública.

En particular, corresponden a la Secretaría de Estado de Función Pública las **funciones** que se enumeran a continuación (Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero):

a) El impulso, la programación y la supervisión de las actuaciones en ejecución de la política del Gobierno en materia de administración digital y del fomento de la administración electrónica, en especial en lo referente al proceso de transformación digital e in-novación de la Administración a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y la adopción de soluciones digitales que permitan la prestación eficiente de los servicios públicos incluyendo los servicios públicos esenciales.

b) La creación de servicios públicos electrónicos universales y de calidad, y en su caso transfronterizos.

c) La promoción, en un marco de corresponsabilidad, de la cooperación con las administraciones públicas en materia de administración digital, potenciando la interoperabilidad y el uso de los servicios de información titularidad de la Secretaría de Estado para eliminar la brecha digital, así como el fomento de programas de atención a la ciudadanía y, en particular, promoviendo el uso de plataformas comunes para la integración de los servicios de las diferentes sedes electrónicas de las administraciones públicas.

d) Aquellas otras que atribuya la legislación vigente al departamento en el ámbito de la administración electrónica y servicios públicos digitales y la incorporación de las tecnologías de la información y comunicaciones en el conjunto de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal.

e) El régimen jurídico y retributivo de la función pública y del empleo público en la Administración General del Estado.

f) El régimen jurídico y retributivo de la función pública y del empleo público en los organismos públicos y entidades del sector público administrativo y del sector público empresarial y fundacional de carácter tecnológico y científico, así como la autorización de contratación indefinida o temporal del personal laboral en ese ámbito subjetivo.

g) La propuesta de clasificación de organismos públicos y entidades de Derecho Público del sector público administrativo y del sector público empresarial y fundacional de carácter tecnológico y científico.

h) La coordinación de la política de personal entre la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales.

i) La gestión de talento en la Administración General del Estado y la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso o integración en los cuerpos y escalas de carácter interdepartamental adscritas a la Secretaría de Estado de Función Pública. L

j) Las relaciones con las organizaciones sindicales en el ámbito de la Administración General del Estado; la coordinación de acuerdos y pactos en relación con la negociación colectiva de las empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado derivadas de las mesas de negociación de personal funcionario y laboral.

k) El impulso de propuestas de reforma de la Administración Pública, teniendo en cuenta, en particular, las iniciativas que propongan los órganos, entidades, organismos, organizaciones sectoriales y cualesquiera otras asociaciones o entidades públicas o privadas.

l) La racionalización y modernización de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y de sus procedimientos, así como la inspección de servicios de dicha administración y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.

m) La elaboración de proyectos de disposiciones de carácter general en materia de organización, procedimientos, así como de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

n) La política de reducción de cargas administrativas y la simplificación y mejora de los procedimientos administrativos y de la calidad de los servicios públicos, en el ámbito de la Administración General del Estado.

o) El fomento de los programas de atención a la ciudadanía y la gestión del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado y el Punto de Acceso General.

p) El impulso, la coordinación y el seguimiento de los planes de gobierno abierto, en iniciativas orientadas al desarrollo de los principios de la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la colaboración.

q) La coordinación de las unidades de información de la Administración General del Estado previstas en el art. 21 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como dictar indicaciones para la dinamización e impulso del derecho de acceso.

r) La gestión del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los miembros del Gobierno, altos cargos y del personal al servicio de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal.

s) La formación de las empleadas y empleados públicos.

t) El régimen del mutualismo administrativo del personal funcionario civil del Estado.

u) La coordinación e impulso de los asuntos de carácter internacional que se produzcan en el ámbito de la Secretaría de Estado, sin perjuicio de las funciones que correspondan al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

v) Las relaciones con la profesión titulada de gestor administrativo.

w) La tramitación de la aprobación previa del art. 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Con el nivel orgánico que se determine en la Relación de Puestos de Trabajo, depende de la persona titular de la Secretaría de Estado la **División de Planificación, Seguimiento y Ejecución**, a la que corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La gestión de los medios personales y materiales y el régimen interior de los servicios centrales de la Secretaría de Estado.

b) La planificación, coordinación, ejecución y seguimiento de proyectos y programas de la Secretaría de Estado, incluyendo los financiados por fondos europeos.

c) La planificación, coordinación, ejecución y seguimiento en materia presupuestaria y de contratación de la Secretaría de Estado.

A) Competencias en relación con el conjunto del personal funcionario

a) El impulso y dirección, en el ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio competente en Función Pública, en relación con el régimen jurídico e inspección de la Función Pública.

b) El nombramiento de funcionarios de carrera y la expedición de los correspondientes títulos administrativos.

c) La aprobación de las bases de las convocatorias de los concursos para provisión de puesto de trabajo.

d) El desarrollo y la ejecución de los acuerdos del Gobierno sobre racionalización de los Cuerpos y Escalas de funcionarios.

e) Dirigir la coordinación, el control y, en su caso, la realización de los cursos de selección, formación y perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración del Estado. Para el ejercicio de estas competencias de formación y perfeccionamiento del personal, la Secretaría de Estado se apoya particularmente en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), reconvertido, tras el Real Decreto-ley 6/2023, en agencia estatal. Esta agencia se configurará como organismo público con personalidad jurídica pública y patrimonio propios y plena capacidad de obrar, adscrita a la Secretaría de Estado de Función Pública.

f) Aceptar la renuncia a la condición de funcionario.

g) Ejecutar lo acordado por el Gobierno sobre la convocatoria de pruebas unitarias de acceso a dichos Cuerpos y Escalas.

h) Acordar la comisión de servicios que suponga cambio de Departamento ministerial y se efectúe en el ámbito de los servicios centrales, o en el de los servicios periféricos fuera del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y, en ambos casos, previo informe del Departamento de procedencia.

i) Acordar la declaración de la situación de excedencia voluntaria incentivada.

j) Cualesquiera otras competencias que le atribuya la legislación vigente.

B) Competencias en relación con los funcionarios de los Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

Además de las competencias genéricas en materia de función pública, a la Secretaría de Estado de Función Pública le corresponden en particular sobre este sector las siguientes funciones:

— Determinar los puestos a proveer por funcionarios de nuevo ingreso de dichos Cuerpos y Escalas, previo informe del Departamento al que estén adscritos aquellos puestos.

— Proponer al Ministro competente en materia de función pública cualquier modificación relativa a dichos Cuerpos y Escalas.

— Aceptar la renuncia a la condición de funcionario.

También le corresponde el impulso y la coordinación de las competencias atribuidas al departamento referentes a función pública, administración y gobernanza públicas y en particular, entre otras, las funciones que se enumeran a continuación:

— El régimen jurídico de la función pública, así como la gestión del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los miembros del Gobierno, altos cargos y del personal al servicio de la Administración General del Estado, de sus organismos públicos y del sector público estatal.

— Convocar las pruebas de acceso a dichos Cuerpos y Escalas o integración en los cuerpos y escalas de carácter interddepartamental adscritos a la Secretaría de Estado de Función Pública.

— La formación de los empleados públicos.

— El régimen retributivo de la función pública, en coordinación con el Ministerio de Hacienda.

— Las funciones de la Administración General del Estado en materia de función pública local.

— El régimen del mutualismo administrativo del personal funcionario civil del Estado.

3.5.3. La Dirección General de la Función Pública

El art. 10 del Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, enumera las funciones que corresponden a la Dirección General de la Función Pública, que posee rango de Subsecretaría. De este catálogo de competencias podemos destacar las directamente relacionadas con las materias de este tema.

En relación con la Administración General del Estado, los organismos y entidades integrantes del sector público administrativo, así como de los organismos y entidades del sector público empresarial y fundacional adscritos a los Ministerios para la Transformación Digital y de la Función Pública y de Ciencia, Innovación y Universidades, **en el marco de planificación estratégica de recursos humanos y de la envolvente aprobada de gasto de los regímenes retributivos del sector público**, de acuerdo con los criterios comunes adoptados en el seno de la Comisión Superior de Personal, y sin perjuicio de la independencia y autonomía funcional legalmente atribuida a las autoridades administrativas independientes y otras entidades de Derecho público, le corresponde a la Dirección General de la Función Pública:

a) La planificación de los recursos humanos, a partir del análisis basado en datos de las necesidades de personal, perfiles profesionales y retribuciones para asegurar la calidad del empleo público y una asignación funcional y eficiente de los efectivos.

b) La elaboración de normativa e informes en materia de empleo público.

c) La aprobación y modificación de las relaciones, catálogos y dotaciones de puestos de trabajo, retribuciones e incentivos al rendimiento.

d) La elaboración, propuesta y seguimiento de la Oferta de Empleo Público, la autorización de nombramientos de personal funcionario interino, de personal estatutario temporal y de contratos de personal laboral temporal; así como la elaboración de bases comunes y el informe de las convocatorias para el acceso a la condición de personal empleado público.

e) La tramitación de los procesos de adquisición y pérdida de la condición de personal funcionario, el ejercicio de las competencias atribuidas a la Secretaría de Estado de Función Pública en materia de situaciones administrativas y la gestión de los procedimientos de personal derivados de la dependencia orgánica de los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Función Pública.

f) La propuesta de medidas de estructuración del empleo público, tanto de personal funcionario como de personal laboral, así como la ordenación de la provisión y de la movilidad mediante la autorización y, en su caso, gestión de los procesos de movilidad interministerial y provisión de puestos de personal funcionario y laboral del ámbito del convenio único de la Administración General del Estado.

g) La coordinación de la provisión y de la movilidad interadministrativa mediante la autorización y, en su caso, tramitación de las comisiones de servicio y otras formas para la provisión de puestos en la

Administración General del Estado por personal procedente de otras administraciones públicas, con la excepción de los procedimientos de concurso y libre designación, y la autorización previa para la provisión de puestos en otras administraciones públicas, mediante libre designación, por personal funcionario de cuerpos y escalas adscritos a la Secretaría de Estado de Función Pública.

h) La asesoría en materia de recursos humanos a los departamentos ministeriales, así como la información a las empleadas y empleados públicos de la política de los recursos humanos.

i) La coordinación funcional de las subdirecciones generales de recursos humanos e inspección de servicios de los departamentos ministeriales a los efectos de la ejecución de proyectos y programas que resulten estratégicos para el conjunto de la Administración General del Estado y de sus organismos vinculados o dependientes, cuando sean acordados en el seno de la Comisión Superior de Personal.

j) El diseño del Sistema de Datos sobre Empleo Público, en el que se integren el conjunto de datos relevantes para la adopción de las decisiones relativas a la planificación estratégica, oferta y estructuración de los recursos humanos, a partir del análisis de las necesidades de personal, evolución tecnológica, perfiles profesionales y retribuciones, entre otros elementos, con arreglo a las políticas y estándares en la gestión y análisis de datos que establezca la Dirección General del Dato.

k) La elaboración y divulgación de estadísticas, indicadores y datos sobre empleo público, con la asistencia de la Agencia Estatal de Administración Digital.

l) La gestión del Registro Central de Personal.

m) La gestión del repertorio de puestos de personal directivo público profesional.

n) Las relaciones con las organizaciones sindicales en el ámbito de la Administración General del Estado; la dirección y coordinación de la negociación colectiva del personal empleado público de este ámbito y la propuesta de acuerdos y pactos derivados de las mesas de negociación de personal funcionario y laboral, así como el asesoramiento en materia de negociación colectiva y la coordinación y apoyo en los procesos de elecciones sindicales en el ámbito de la Administración General del Estado.

o) El impulso de la prevención de riesgos laborales, en el marco de lo dispuesto en la normativa aplicable, así como de criterios comunes, funciones de coordinación y promoción, planes de formación, en materia de acción social, responsabilidad social corporativa e igualdad y no discriminación del personal empleado de la Administración General del Estado.

p) La elaboración de la propuesta de clasificación de entidades del sector público estatal, de acuerdo con su normativa específica, en colaboración con la Dirección General de Gobernanza Pública.

En relación **con el resto de administraciones que no sean la estatal**, a esta Dirección General de la Función Pública le corresponde:

a) El estudio y análisis basado en datos en materia de empleo público y la preparación del Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

b) La elaboración de normativa básica e informes en materia de empleo público sobre el conjunto de las administraciones públicas.

c) La asesoría en materia de recursos humanos a las administraciones públicas, así como la asistencia técnico-jurídica en la transposición y aplicación de directivas y otros instrumentos jurídicos de la Unión Europea o internacionales en esta materia.

d) La participación en foros europeos y otros organismos internacionales que afecten a las competencias de la Dirección General, así como la coordinación y cooperación con los órganos competentes en materia de función pública de las administraciones de las comunidades autónomas y administración local.

e) El informe de los actos y disposiciones en materia de función pública emanadas de las comunidades autónomas, el seguimiento de sus ofertas de empleo público, el estudio de la política de empleo público internacional, autonómico y local.

f) La emisión de informes y contestación de consultas formuladas por otras administraciones públicas relativas a la Función Pública Local respecto a la normativa básica estatal.

g) El ejercicio de las funciones que correspondan a la Administración General del Estado en relación con el personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, salvo las que correspondan al órgano competente en materia de Haciendas Locales, y la gestión del registro integrado de este personal.

h) La incoación de expedientes disciplinarios a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el marco de lo dispuesto en la normativa aplicable.

i) El informe y autorización, en los términos previstos en la correspondiente ley de presupuestos generales del estado, de los acuerdos, convenios, pactos o cualesquiera otros instrumentos de negociación colectiva, así como de las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido se refiera a gastos imputables al capítulo de gastos de personal de los presupuestos y demás condiciones de trabajo de los organismos y entidades mencionados en el primer listado.

j) La realización de proyectos de atracción, desarrollo y retención de talento.

Cabe tener en cuenta que dichas competencias se desconcentran en los siguientes órganos dependientes de la Dirección General de la Función Pública:

— La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones.

— La Subdirección General de Ordenación de Recursos Humanos.

— La Subdirección General de Régimen Jurídico.

— La Subdirección General de Datos para el Empleo Público.

— La Subdirección General de Relaciones Laborales.

— La Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones.

— La Subdirección General del Sector Público Institucional.

3.5.4. Los órganos de cooperación interadministrativa

El art. 141 de la Ley 40/2015 impone a las Administraciones Públicas el deber de colaboración que, en materia de personal, se concreta en el art. 99 del TREBEP, conforme al cual, las Administraciones Públicas actuarán y se relacionarán entre sí en las materias objeto de este Estatuto de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración, respetando, en todo caso, el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.

Siendo así, el art. 100 del TREBEP aborda como órganos de cooperación la Conferencia Sectorial de Administración Pública y la Comisión de Coordinación del Empleo Público:

— **La Conferencia Sectorial de Administración Pública**

La Conferencia Sectorial de Administración Pública es el órgano de cooperación en materia de administración pública de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla, y de la Administración Local (cuyos representantes serán designados por la Federación Española de Municipios y Provincias -FEMP-, como asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación), sin perjuicio de la competencia de otras Conferencias Sectoriales u órganos equivalentes.

Cabe tener en cuenta que atenderá en su funcionamiento y organización a lo establecido en la vigente legislación sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas (actualmente la Ley 40/2025, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).

— **La Comisión de Coordinación del Empleo Público**

El TREBEP crea la Comisión de Coordinación del Empleo Público como órgano técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública.

Esta Comisión pretende hacer efectiva la coordinación de la política de personal entre la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales y, en concreto, le corresponde:

a) Impulsar las actuaciones necesarias para garantizar la efectividad de los principios constitucionales en el acceso al empleo público.

b) Estudiar y analizar los proyectos de legislación básica en materia de empleo público, así como emitir informe sobre cualquier otro proyecto normativo que las Administraciones Públicas le presenten.

c) Elaborar estudios e informes sobre el empleo público. Dichos estudios e informes se remitirán a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

Componen la Comisión de Coordinación del Empleo Público los titulares de aquellos órganos directivos de la política de recursos humanos de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y los representantes de la Administración Local designados por la Federación Española de Municipios y Provincias, como asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación, en los términos que se determinen reglamentariamente, previa consulta con las Comunidades Autónomas.

Cabe tener en cuenta que la Comisión de Coordinación del Empleo Público elaborará sus propias normas de organización y funcionamiento.

4. El Registro Central de Personal

4.1. Los Registros de Personal de las diferentes Administraciones Públicas

4.1.1. Concepto de Registro de Personal

Los registros administrativos de personal son instrumentos de ordenación de la gestión de recursos humanos que tienen por finalidad proporcionar a la Administración la información que precisa sobre la situación e historial profesional de sus empleados, al tiempo que permite dar fe de ese mismo historial a los efectos que necesiten los propios interesados.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio competente en materia de función pública, aprobará las normas reguladoras del Registro Central de Personal y el programa para su implantación progresiva.

4.1.2. Registros de obligatoria creación

- Registro Central del Personal al servicio de la Administración del Estado.
- Registro de Personal de las Comunidades Autónomas.
- Registro de Personal de las Entidades Locales.

Cuando las Entidades Locales no cuenten con la suficiente capacidad financiera o técnica, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas cooperarán con aquellas en la constitución de sus Registros.

4.1.3. Principios básicos de funcionamiento de los Registros de Personal

- Principio de coordinación y organización: todos los Registros de Personal de todas las Administraciones Públicas estarán coordinados. Mediante convenio de Conferencia Sectorial se establecerán los contenidos mínimos comunes de los Registros de personal y los criterios que permitan el intercambio homogéneo de la información entre Administraciones.

- En la documentación individual del personal de las diferentes Administraciones Públicas no figurará ningún dato relativo a su raza, religión u opinión. El personal tendrá libre acceso a su expediente individual.

4.2. El Registro Central de Personal

<table>
<tr><th colspan="3">Naturaleza, dependencia y organización del Registro Central de Personal</th></tr>
<tr><td>Normativa aplicable</td><td colspan="2">- Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, por el que se aprueban el Reglamento del Registro Central de Personal y las normas de coordinación con los de las restantes Administraciones Públicas.
- Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Registro Central de Personal y las normas de coordinación con los de las restantes Administraciones públicas (deroga el capítulo 1 del RD 1405/1986, de 6 de junio, pero conservará su vigencia exclusivamente a efectos de la aplicación del art. 16 de dicho Reglamento).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Naturaleza</td><td>Concepto</td><td>Es el registro administrativo de la AGE en el que se anotan preceptivamente los actos que afecten a la vida administrativa de un trabajador.</td></tr>
<tr><td>Registro único</td><td>El Registro Central de Personal tiene la consideración de Registro único del personal.</td></tr>
<tr><td>Dependencia</td><td colspan="2">Ministerio competente en Función Pública, a través de la Dirección General que determine su Real Decreto de estructura
(actualmente, Dirección General de Función Pública).</td></tr>
<tr><td>Organización</td><td colspan="2">• Oficina Central.
• Oficinas Delegadas (en todos los Departamentos Ministeriales y en aquellos Organismos Públicos en que el volumen del trabajo así lo aconsejen). Actúan bajo la supervisión del Registro Central de Personal y en cumplimiento de sus directrices. Los jefes de dichas oficinas dependerán funcionalmente, en todo caso, de la jefatura del Registro Central de Personal.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="3">Funciones del Registro Central de Personal</th></tr>
<tr><td>Funciones</td><td colspan="2">• Inscribir y anotar los actos administrativos relativos al personal.
• Llevar a cabo las actuaciones precisas para mantener la información necesaria para llevar a cabo la planificación de los recursos humanos.
• Coordinar el Registro Central de Personal con los registros de Personal de las restantes AA.PP.
• Desarrollar la gestión informativa del Sistema de Información del Registro Central de Personal.
• Impulsar la implantación y el desarrollo de procesos informáticos de ayuda a la gestión de recursos humanos.
• Impulsar la implantación y el desarrollo de procesos informáticos de ayuda a la gestión de recursos humanos.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sistema de información del Registro Central de Personal (soporte informático)</td><td>Bases de datos (subsistemas)</td><td>• Bases de datos de expedientes personales.
• Base de datos de gestión de recursos humanos (las Relaciones de Puestos de Trabajo, Catálogos y plazas de la AGE y sus OO.AA, con los expedientes personales de los efectivos inscritos en el Registro).
• Base de datos de información sobre recursos humanos del sector público (empleados del sector público estatal y de las restantes AAPP).</td></tr>
<tr><td>Objetivos</td><td>• Inscripción y anotaciones del personal.
• Garantizar las certificaciones emitidas.
• Permitir la consulta de datos a los órganos competentes en materia de personal.
• Facilitar la planificación de los recursos humanos de las AA.PP.</td></tr>
<tr><td>Ámbito de aplicación</td><td colspan="2">• Personal de la Administración Civil del Estado y sus OO.AA.
• Personal civil de la Administración Militar y sus OO.AA
• Personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social.
• Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios regulados por el Estado (en tanto no se constituya el Registro Central de Personal específico).
• El personal de órganos, organismos o universidades si así se acuerda en convenios suscritos al efecto entre el Ministerio competente en Función Pública y la Administración de que se trate.</td></tr>
</table>

INSCRIPCIÓN: IDENTIFICACIÓN PERSONAL	
EL NÚMERO DE REGISTRO DE PERSONAL	— **Estructura del número de registro de personal:** • Número del DNI completando con ceros a la izquierda hasta ocho dígitos. • Dos dígitos, uno de control y otro para evitar duplicidades. • Código del Cuerpo, Escala convenio o Categoría. — **¿Cuál es la finalidad del número de registro de personal?** Identificar la relación existente entre una persona y la correspondiente Administración. — **¿Cuántos números de registro de personal podrán corresponder a una misma persona?** Tantos como nombramientos de funcionario o eventual, o contratos laborales hayan suscrito.
EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL	— **¿Cuál es el número de identificación personal?** El DNI cuando se inscriba a ciudadanos españoles *(a los inscritos no españoles se les asignará el número que determine el Registro Central de Personal).* — **¿Durante cuánto se mantiene la validez del número de identificación personal?** Durante toda la vida administrativa de los interesados. — **Imposibilidad de duplicidades:** no podrán figurar inscritas dos personas con el mismo número, ni podrá reutilizarse uno que hubiera sido asignado.

ASIENTOS REGISTRALES		
INSCRIPCIONES	Se registra el establecimiento de cualquier relación laboral o funcionarial con la Administración *(nombramiento de funcionarios de carrera, nombramiento de funcionarios en prácticas, nombramiento de funcionarios interinos, nombramiento de personal eventual...).*	
ANOTACIONES *(SE REGISTRAN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, RESOLUCIONES Y OTROS DATOS RELEVANTES DE LAS PERSONAS INSCRITAS)*	**ANOTACIONES ORDINARIAS (ART. 13 RD 2073/1999)**	• **Para el personal funcionario de carrera, en prácticas, interino o eventual:** tomas de posesión, ceses, jubilaciones, trienios, reconocimientos de grado, sanciones, compatibilidades, reducciones de jornada, cambios de situaciones administrativas, premios, diplomas, prolongaciones en el servicio... • **Para el personal laboral**: Incorporaciones, bajas temporales, cambios de convenio, categoría, jubilaciones, compatibilidades, prórrogas de contratos, finalización de contratos, prolongaciones en el servicio... ** Asimismo, se anotará cualquier otro dato que así se determine por la Secretaría de Estado competente en Función Pública.*
	ANOTACIONES PROVISIONALES (ART. 14 RD 2073/1999)	• **¿Qué tipo de datos podrán ser anotados provisionalmente?:** - Resoluciones no comunicadas pero de necesaria anotación para mantener la coherencia de otros datos comunicados y anotados en el Registro. - Resoluciones comunicadas que presentan defectos pero que puedan determinarse con certeza. • **Efectos de las anotaciones provisionales**: no producirán efectos hasta que sean sustituidos por anotaciones ordinarias. • **¿Durante cuánto tiempo se podrán mantener las anotaciones provisionales?** 90 días naturales, prorrogable por otros 90 días naturales *(transcurrido dicho plazo la anotación provisional será cancelada).*
	ANOTACIONES MARGINALES (ART. 15 RD 2073/1999)	Anotaciones que amplían, aclaran, detallan o documentan otras anotaciones o inscripciones realizadas previamente.

Procedimiento de inscripción y anotación	
¿Cómo llega la información al Registro?	• A través de la comunicación efectuada por el órgano competente. • A través del interesado en el ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación.
Plazos (art. 11 RD 2073/1999)	• **¿Cuál es el plazo para remitir al Registro un acto de obligatoria comunicación?** 3 días hábiles, desde la fecha en que fue dictado. • **¿De qué plazo dispone el Registro para anotar o registrar la información recibida?** 3 días hábiles, desde la recepción de la comunicación.
¿Qué documentos no serán registrados?	• Aquellos documentos que no se ajusten a los documentos normalizados • Aquellos documentos cuyo contenido no pudiera determinarse con certeza por estar incompletos, deteriorados o ser ilegibles.
Procedimientos especiales de anotación e inscripción	• **¿Quién puede establecer procedimientos especiales de inscripción y anotación?** El Secretario de Estado competente en Función Pública. • **¿Para qué tipo de relaciones se pueden establecer procedimientos especiales de inscripción y anotación?** Contratos de duración determinada, interinidades o sustituciones inferiores a 6 meses.

	Cancelación, sustitución y modificaciones de asientos		
	Objeto	**Iniciativa**	**Procedimiento**
Cancelación	Cancelar actos que se acredite hayan sido anulados por la Administración o por sentencia firme. *(En determinados casos por el transcurso de unos determinados plazos. Ej: cancelación de sanciones).*	Podrá ser instada por el órgano que dictó el acto inicial o por el propio Registro Central de Personal. *(En ocasiones pueden realizarse dichos cambios a petición del funcionario interesado).*	Mediante una anotación marginal.
Sustitución	Sustitución de inscripciones o anotaciones previamente realizadas.		Sustituir y anotar a continuación los nuevos asientos.
Modificación	Subsanación de errores materiales, de hecho o aritméticos.		Anotaciones marginales describiendo las correcciones realizadas.

Registros de otras Administraciones Públicas	
Registros obligatorios	• Registro Central de Personal. • Registros de las diferentes Comunidades Autónomas. • Registros de las Corporaciones Locales.
Remisión de la información al Registro Central de Personal	• Acceso **telemático**. • Remisión mediante **cintas magnéticas con periodicidad mensual.** • Remisión de **relaciones nominales con periodicidad trimestral.**
Utilización recíproca de la información	• Todos los Registros de Personal deberán acomodar sus procedimientos de actuación de forma que posibiliten la utilización recíproca de la información. • El Registro Central de Personal facilitará a las distintas Administraciones Públicas el acceso a sus bases de datos.

Ideas clave

1. Los empleados públicos se clasifican en:

   — **Funcionarios de carrera:** les corresponden exclusivamente el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.

   — **Funcionarios interinos**: nombrados con carácter temporal para funciones propias de funcionarios de carrera, por las siguientes circunstancias:

   • a existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años.

   • La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.

   • La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del TREBEP.

   • El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

   — **Personal laboral**, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. Única clase personal vinculado a la Administración en virtud de contrato de trabajo.

   — **Personal eventual**. Con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.

2. **Competencias en materia de personal**

   — **Gobierno**. Dirige la política de personal. ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en materia de función pública de la Administración del Estado y establece las directrices sobre competencias en materia de personal de los distintos órganos de la Administración del Estado.

   — **Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública**. Le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de administración pública, función pública, y gobernanza pública.

   — **Comisión Superior de Personal**. Es un órgano colegiado de coordinación, documentación y asesoramiento para la elaboración de la política de personal al servicio de la Administración del Estado.

   — **Delegados del Gobierno**. Les corresponde, con relación al personal que haya sido destinado a los servicios periféricos de

ámbito provincial y regional, el ejercicio de la competencias que la legislación vigente atribuye a los Subsecretarios y a los Directores generales en relación al personal de los Servicios Centrales de la Administración del Estado, sus Organismos Autónomos y de la Seguridad Social, sin perjuicio de la superior dirección que corresponde a los Departamentos ministeriales.

3. **El Registro Central de Personal**

— El número de registro de personal sirve para identificar la relación existente entre una persona y la correspondiente Administración. A una misma persona le corresponderán tantos números de registro de personal como nombramientos o contratos laborales haya suscrito.

— El número de identificación personal, que estará basado en el número del documento nacional de identidad, será el mismo durante toda la vida administrativa de los interesados, por lo que no podrá ser modificado una vez asignado, salvo para corregir errores materiales.

— Son inscripciones aquellos asientos en los que se registra el establecimiento de cualquier relación laboral o funcionarial de una persona con la Administración.

— Son anotaciones aquellos asientos por los que se registran los actos administrativos, resoluciones y otros datos relevantes para las personas inscritas. Las anotaciones registrales podrán ser ordinarias, provisionales y marginales.